

WAN ZULAINI BINTI WAN IDRIS
lwn.
ZAINAL ABIDIN BIN BAHAUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar ((Pengerusi),) YA Haji Mohd Amran Bin Haji Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Ahli Panel)]

1 April 2019/ 25 Rejab 1440H

[Kes Rayuan No. 10000-017-0083-2017]

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Encik Hisyam Bin Yusof daripada Tetuan W.A Wan Adnan & Associates

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan rayuan terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 19/07/2017 berkaitan harta sepencarian dan melibatkan perintah seperti berikut:-

- 1.1 Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah yang beralamat di No. 7 Jalan Sepah Puteri 5/20, Kota Damansara, Seksyen 5, 47810 Petaling Jaya, Selangor dan dipegang di bawah Hakmilik No HSD 194961, PT 6123, Pekan Baru Sungai Buloh, Daerah Petaling, Negeri Selangor sebagai harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan.

1.2 Mahkamah memerintahkan agar rumah tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff berhak mendapat bahagian sebanyak 20% dan Defendan mendapat sebanyak 80% setelah ditolak hutang dan kos berkaitan.

1.3 Mahkamah memerintahkan tuntutan Plaintiff adalah ditolak seperti berikut:

- a) Sebuah rumah yang beralamat di No 18-6 Sri Impian Kondominium, No. 38 Jalan Ang Seng, Off Jalan Tun Sambanthan 1, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur;
- b) Sebuah kereta Naza Ria no pendaftaran TAG326;
- c) Sebuah kereta BMW 5 series nombor pendaftaran WTL6969;
- d) Sebuah Komdominium yang beralamat di Parcel No. A-3-6, Tingkat 3, Blok A, Garden Park Condominium, Bandar Sungai Long, 43000 Kajang, Selangor.

[2] Responden tidak bersetuju dengan rayuan tersebut dan memohon keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dikekalkan.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 24/04/1998 dan bercerai pada 15/08/2011. Hasil perkahwinan pasangan ini telah dikurniakan dengan tiga orang cahaya mata.

[4] Perayu telah memfailkan tuntutan harta sepencarian bertarikh 30/09/2015 melalui kes saman no. 10200-017-0505-2015 dengan menuntut supaya harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu:-

- a) No. 7 Jalan Sepah Puteri 5/20, Kota Damansara, Seksyen 5, 47810 Petaling Jaya, Selangor dan dipegang di bawah Hakmilik No HSD

194961, PT 6123, Pekan Baru Sungai Buloh, Daerah Petaling, Negeri Selangor;

- b) Sebuah hartanah yang dikenali sebagai No 18-6 Sri Impian Condominium, No 38 Jalan Ang Seng, Off Jalan Tun Sambanthan 1, Brickfiels, 50470 Kuala Lumpur;
- c) Sebuah kereta Naza Ria no pendaftaran TAG326; dan
- d) Sebuah kereta BMW 5 series nombor pendaftaran WTL6969.

[5] Saman telah sempurna disampaikan secara kediri kepada Responden pada 03/11/2015.

[6] Responden telah memfailkan Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas pada 05/01/2016 manakala Perayu telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas pada 18/01/2016.

[7] Responden telah gagal meghadirkan diri ke Mahkamah sepanjang perbicaraan dan Mahkamah telah mengeluarkan Notis Amaran sebanyak tiga (3) kali sebagai peringatan.

[8] Seterusnya perbicaraan telah dijalankan secara sebelah pihak dengan keterangan oleh Perayu beserta dokumen-dokumen yang telah dikemukakan. Perayu di dalam kes ini telah mengemukakan seorang saksi dan seterusnya memasukkan hujah bertulis pada 13/05/2017.

[9] Sebelum membuat keputusan, Mahkamah telah menawarkan kepada Perayu untuk mengangkat sumpah istizhar berdasarkan Seksyen 121(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[10] Perayu telah melafaz sumpah istizhar dan Mahkamah telah membuat keputusan pada 19/07/2017.

[11] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 01/08/2017 dan alasan rayuan bertarikh 21/09/2017 dengan memplidkan empat(4) alasan rayuan sepertimana di muka surat 146-148 Rekod Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[12]. Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara.

[13] Rumah di Kota Damansara

12.1 Berdasarkan kepada rekod rayuan dan hujah yang dikemukakan kami membuat dapatan seperti berikut:

- a) Rumah tersebut telah dibeli dalam tempoh perkahwinan dan didaftarkan atas nama bersama.
- b) Perayu hanya memberi sumbangan secara tidak langsung sepanjang tempoh 13 tahun perkahwinan.
- c) Hujah Perayu hanya menyentuh tentang sumbangan secara tidak langsung sahaja.

12.2 Berdasarkan kepada dapatan tersebut kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan kadar pembahagian 20% Perayu dan 80% Responden ke atas rumah tersebut.

[14] **Kondominium di Bandar Sungai Long, Kereta Naza Ria dan kereta BMW**

13.1 Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan tuntutan Perayu terhadap kondominium di Bandar Sungai Long, kereta Naza ria dan kereta BMW melalui pembuktian dokumen adalah tidak mencukupi bagi Mahkamah mensabitkan bahawa harta-harta tersebut adalah harta sepencarian sedangkan harta-harta tersebut telah dibeli ketika dalam tempoh perkahwinan dan diakui oleh Responden di dalam Pernyataan Pembelaan bertarikh 04/01/2016 di muka surat 29 Rekod Rayuan. Ini menunjukkan bahawa tiada sebarang penafian daripada pihak-pihak berhubung isu pengisytiharan harta-harta tersebut sebagai harta sepencarian.

[15] Kami telah meneliti Rekod Rayuan di muka surat 5 dan 29. Kami dapati di Perenggan 9 Pernyataan Tuntutan, Perayu menyatakan;

“ Semua harta sepencarian tersebut di atas adalah diperolehi semasa dan sepanjang perkahwinan Plaintiff dan Defendan ”

Pernyataan Perayu ini telah diakui oleh Responden di Perenggan 6 Pernyataan Pembelaan seperti mana berikut;

“ Defendan mengakui perenggan 9 Pernyataan Tuntutan tersebut ”

[16] Berdasarkan pengakuan tersebut kami berpuas hati menerima fakta bahawa pihak-pihak tidak mempertikaikan tentang status harta-harta tersebut sebagai harta sepencarian. Oleh yang demikian kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat dapatan bahawa:-

“ bagi tuntutan harta kedua, ketiga dan keempat, Mahkamah mendapati Plaintiff hanya mengemukakan dokumen cukai pintu harta kedua dan resit

rasmi bagi cabutan butir-butir kenderaan dan pemunya bagi kenderaan TAG 326 dan WTL 6969 yang didaftarkan atas nama Defendan. Berdasarkan dokumen tersebut ia adalah tidak mencukupi bagi Mahkamah mensabitkan bahawa harta-harta tersebut adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan. Sungguhpun Mahkamah percaya bahawa harta-harta tersebut wujud namun Mahkamah tidak dapat memastikan sama ada harta-harta tersebut diperolehi dalam tempoh perkahwinan atau tidak. Dokumen-dokumen tersebut juga tidak dapat membuktikan tempoh masa pembelian harta kedua tersebut dibuat.”

[17] Berkaitan dengan sumbangan pula kami dapati Perayu tidak ada sumbangan langsung melainkan sumbangan secara tidak langsung sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak dalam perkahwinan yang bertahan hampir 13 tahun. Untuk menentukan kadar pembahagian, kami merujuk kepada Seksyen 122 (3) dan (4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan pembahagian harta sepencarian yang diperolehi melalui usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan di mana ianya boleh dibahagikan mengikut kadar yang dianggap munasabah oleh Mahkamah. Namun, kadar yang diperolehi oleh Perayu yang memperolehi harta tersebut melalui usahanya hendaklah diberikan kadar yang lebih besar dari Responden. Berikut adalah peruntukan seksyen 122 (3) dan (4) tersebut;-

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
- (b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

[18] Dengan kata lain, penentuan kadar pembahagian harta sepencarian tersebut adalah tertakluk kepada budi bicara mahkamah dengan mengambil kira Subseksyen 4(a) dan (b) di dalam seksyen tersebut. Rujukan kami kepada kes-kes terdahulu antaranya kes *Boto' bt. Taha lwn. Jaafar b. Muhammad JH5(1)*, *Noor Bee lwn. Ahmad Sanusi JH1(2)* dan *Tengku Anum Zaharah bt. Tengku Abdul Hamid lwn. Dato' Dr. Hussein b. Mohd. Yussof JH3(1)* mendapati ada kadar pembahagian diberikan sebanyak $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$ dan lain-lain kadar yang dianggap munasabah oleh Mahkamah. Di dalam rayuan ini, kami mengambil perhatian bahawa Perayu telah memberi sumbangan secara tidak langsung dalam perkahwinan maka kadar 20% yang ditetapkan oleh YA Hakim Bicara bagi rumah di Kota Damansara masih lagi munasabah sebagai sandaran.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No. 10200-017-0505-2015 bagi butiran 3 diubah kepada:-
 3. Mahkamah isytiharkan dan perintahkan bahawa harta-harta berikut adalah harta sepencarian iaitu;
 - 3.1 Sebuah hartanah yang dikenali sebagai No 18-6 Sri Impian Condominium, No 38 Jalan Ang Seng, Off Jalan Tun Sambanthan 1, Brickfiels, 50470 Kuala Lumpur;
 - 3.2 Sebuah kereta Naza Ria nombor pendaftaran TAG326; dan
 - 3.3 Sebuah kereta BMW 5 series nombor pendaftaran WTL6969.

Harta-harta tersebut hendaklah dijual dan dinilai oleh juru nilai bertauliah. Responden hendaklah membayar wang kepada Perayu sebanyak 20% daripada bahagian keuntungan/hasil jualan mengikut nilai harta-harta tersebut ketika tarikh perceraian setelah ditolak baki hutang bank pada tarikh perceraian (jika ada) dan kos-kos yang berkaitan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor